

과징금의 산정기준(제11조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 업무정지 1개월은 30일을 기준으로 한다.
- 나. 위반행위의 유형에 따른 과징금의 금액은 영업정지 기간에 다목에 따라 산정한 1일당 과징금의 금액을 곱하여 얻은 금액으로 한다.
- 다. 1일당 과징금의 금액은 위반행위자의 총매출금액 등을 기준으로 제2호가 목 및 나목에 따라 산출한다.
- 라. 의료기기의 제조업자 또는 수입업자에 대한 과징금의 산정기준은 다음과 같다.
 - 1) 제조(수입)업무의 정지처분에 갈음하여 과징금 처분을 하는 경우에는 해당 업소에 대한 처분일이 속한 연도의 전년도 전 품목의 1년간 총생산금액 또는 총수입금액을 기준으로 한다.
 - 2) 품목류 또는 품목의 제조(수입)업무의 정지처분에 갈음하여 과징금 처분을 하는 경우에는 해당 업소에 대한 처분일이 속한 연도의 전년도의 해당 품목류 또는 품목의 1년간 총생산금액 또는 총수입금액을 기준으로 한다.
 - 3) 1) 및 2)의 경우 제조업자 또는 수입업자가 신규로 품목류 또는 품목을 제조 또는 수입하거나 휴업 등으로 인하여 1년간의 총생산금액 또는 총수입금액을 기준으로 과징금을 산정하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 분기별 또는 월별 생산(수입)금액을 기준으로 산정한다.
- 마. 제조업자 또는 수입업자에 대한 과징금의 산정기준 적용 시 그 처분내용에 제조(수입) 업무정지나 품목류 또는 품목의 제조(수입) 업무정지 외의 다른 종류의 업무정지 기간만 표시되어 있는 때에는 그 기간에 2분의 1을 곱하여 산정한다.
- 바. 수리업자, 판매업자 또는 임대업자에 대한 과징금 처분을 하는 경우에는 해당 업소의 처분 전년도 1년간의 총매출금액을 기준으로 한다. 다만, 신규사업이나 휴업 등으로 인하여 1년간 총매출금액을 산정할 수 없거나 1년간의 총매출금액을 기준으로 하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 분기별 또는 월별 매출금액을 기준으로 산정한다.
- 사. 나목부터 바목까지의 규정에도 불구하고 과징금 산정금액이 10억원을 초

과하는 경우에는 10억원으로 한다.

2. 과징금의 산정방법

가. 의료기기 제조업자 또는 수입업자의 경우

구분	업무정지 1일에 해당하는 과징금의 금액(단위: 만원)	해당 품목류 또는 품목의 전년도 총생산금액 또는 총수입금액(단위: 백만원)
1)	0.7	20 미만
2)	2.2	20 이상 ~ 50 미만
3)	3.8	50 이상 ~ 70 미만
4)	5.4	70 이상 ~ 100 미만
5)	8	100 이상 ~ 150 미만
6)	11	150 이상 ~ 200 미만
7)	15.8	200 이상 ~ 300 미만
8)	24	300 이상 ~ 500 미만
9)	27	500 이상 ~ 700 미만
10)	30	700 이상 ~ 1,000 미만
11)	33	1,000 이상 ~ 2,000 미만
12)	43	2,000 이상 ~ 3,000 미만
13)	69	3,000 이상 ~ 5,000 미만
14)	103	5,000 이상 ~ 7,000 미만
15)	146	7,000 이상 ~ 10,000 미만
16)	258	10,000 이상 ~ 20,000 미만
17)	431	20,000 이상 ~ 30,000 미만
18)	604	30,000 이상 ~ 40,000 미만
19)	690	40,000 이상

나. 의료기기 수리업자, 판매업자 또는 임대업자의 경우

구분	업무정지 1일에 해당하는 과징금의 금액(단위: 만원)	전년도 총매출금액(단위: 백만원)
1)	3	30 미만

2)	6	30 이상 ~ 45 미만
3)	9	45 이상 ~ 60 미만
4)	12	60 이상 ~ 75 미만
5)	15	75 이상 ~ 90 미만
6)	18	90 이상 ~ 105 미만
7)	21	105 이상 ~ 120 미만
8)	24	120 이상 ~ 135 미만
9)	27	135 이상 ~ 150 미만
10)	30	150 이상 ~ 165 미만
11)	33	165 이상 ~ 180 미만
12)	36	180 이상 ~ 195 미만
13)	39	195 이상 ~ 210 미만
14)	42	210 이상 ~ 225 미만
15)	45	225 이상 ~ 240 미만
16)	48	240 이상 ~ 255 미만
17)	51	255 이상 ~ 270 미만
18)	54	270 이상 ~ 285 미만
19)	57	285 이상